Processo:	**1217968**
Natureza:	**DENÚNCIA**
Denunciante:	Forterm Representações e Comércio Ltda., representada por Ronilson da Conceição Pinto
Denunciado:	Consórcio Regional de Saneamento Básico – Consane
Responsável:	Rodineli Antônio do Nascimento
Interessada:	Maroto Indústria e Comércio Ltda., representada por Paulo Mendes da Silva
Procuradora:	Georgia Silva de Magalhães, OAB/MG 229.458
RELATOR:	CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO ADONIAS MONTEIRO

SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

DENÚNCIA. MEDIDA CAUTELAR. CONSÓRCIO PÚBLICO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES. EXIGÊNCIA, NA FASE DE HABILITAÇÃO, DE LAUDOS LABORATORIAIS ELABORADOS SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS ESTRANGEIRAS AATCC E DIN. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA SUFICIENTE. INVERSÃO DAS FASES. EFEITOS CONCRETOS SOBRE A COMPETITIVIDADE. ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS DO EDITAL SEM REABERTURA DO PRAZO. DESCRIÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO OBJETO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA.

1. A exigência antecipada de laudos elaborados exclusivamente segundo as metodologias estrangeiras *American Association of Textile Chemists and Colorists – AATCC* e *Deutsches Institut für Normung – DIN*, sem justificativa técnica suficiente para sua adoção exclusiva e sem admissão de procedimentos tecnicamente equivalentes, pode restringir a competitividade do certame, especialmente quando esses documentos são incluídos entre os requisitos de habilitação técnica de todos os licitantes, circunstância cujos efeitos restritivos são reforçados pela inversão das fases do certame.

2. As alterações substanciais das condições de participação previstas no edital exigem nova divulgação e reabertura do prazo para apresentação das propostas, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei n. 14.133/2021, quando puderem permitir a participação de interessados que não atendiam às exigências originalmente estabelecidas.

3. A descrição genérica e imprecisa do objeto, sem aderência à terminologia usualmente empregada pelo mercado, pode reduzir a efetividade da publicidade e dificultar a identificação do certame por potenciais fornecedores, assumindo maior relevância quando considerada em conjunto com outras condições potencialmente restritivas à competitividade.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDAM** os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e da Nota de Transcrição, em referendar a decisão monocrática que:

I) determinou, nos termos do art. 60 da Lei Orgânica c/c o art. 347 do Regimento Interno, a suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços n. 4/2026, firmada com a empresa Maroto Indústria e Comércio Ltda., derivada do Pregão Eletrônico n. 4/2026, deflagrado pelo Consórcio Regional de Saneamento Básico – Consane, devendo o jurisdicionado abster-se de efetuar contratações e de autorizar adesões às atas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante art. 90 da Lei Orgânica c/c art. 384, III, do Regimento Interno, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis;

II) fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que o Sr. Rodineli Antônio do Nascimento, presidente do Consane e subscritor do edital, comprove, nos autos, a adoção da medida ordenada;

III) determinou a intimação da denunciante, da empresa interessada e do gestor responsável, em caráter de urgência, do teor da decisão, pelo DOC e por meio eletrônico, nos termos do art. 245, § 2º, I e IV, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro em exercício Hamilton Coelho e o Conselheiro Presidente Gilberto Diniz.

Presente à sessão a Procuradora Elke Andrade Soares de Moura.

Plenário Governador Milton Campos, 29 de setembro de 2026.

GILBERTO DINIZ
Presidente

ADONIAS MONTEIRO
Relator

(*assinado digitalmente*)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

NOTA DE TRANSCRIÇÃO
SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO ADONIAS MONTEIRO:

REFERENDUM

Trata-se de decisão monocrática que proferi nos presentes autos, na qual examinei questões relacionadas ao Pregão Eletrônico n. 4/2026, promovido pelo Consórcio Regional de Saneamento Básico - Consane, cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecer serviços de estruturação de identificação dos docentes e discentes da rede municipal de ensino. Na oportunidade, reconheci, em juízo inicial, a irregularidade da exigência antecipada de laudos elaborados exclusivamente segundo as metodologias AATCC e DIN, sem justificativa técnica suficiente e sem admissão de procedimentos equivalentes, cujos efeitos restritivos foram reforçados pela inversão das fases do certame. Considerei, ainda, as alterações substanciais das condições de participação sem reabertura do prazo para apresentação das propostas e a descrição genérica e imprecisa do objeto no instrumento convocatório. Essas circunstâncias, consideradas em conjunto, fundamentaram a suspensão cautelar dos efeitos da Ata de Registro de Preços n. 4/2026, nos seguintes termos:

> Trata-se de denúncia formulada pela empresa Forterm Representações e Comércio Ltda., à peça n. 1, em face do Processo Licitatório n. 10/2026, referente ao Pregão Eletrônico n. 4/2026, deflagrado pelo Consórcio Regional de Saneamento Básico – Consane, cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecer serviços de estruturação de identificação dos docentes e discentes da rede municipal de ensino para atender às demandas dos municípios consorciados, com valor estimado em R$ 102.818.284,80, conforme edital à peça n. 2, pág. 72.
>
> Em síntese, os apontamentos da denúncia foram os seguintes: (i) adoção da inversão de fases sem motivação concreta de sua necessidade; (ii) vedação absoluta à subcontratação sem fundamentação técnica suficiente; (iii) exigência de laudos elaborados exclusivamente segundo metodologias AATCC e DIN, sem justificativa para a exclusividade metodológica; (iv) exiguidade do prazo de cinco dias para apresentação de amostras e laudos laboratoriais; (v) contradição na definição da base de cálculo dos atestados de capacidade técnica, com exigência de 50% do quantitativo total da licitação e, simultaneamente, de 50% de cada grupo; (vi) previsão genérica de critérios de ESG sem definição objetiva dos requisitos, meios de comprovação e parâmetros objetivos de fiscalização; (vii) exigência de apresentação de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR sem pertinência direta com a atividade efetivamente exercida pelo licitante. Ao final, requereu, como medida cautelar, a suspensão do certame.
>
> No despacho à peça n. 8, determinei a intimação do Sr. Rodineli Antonio do Nascimento, presidente do Consane e subscritor do edital, para que enviasse cópia dos documentos atualizados relativos às fases interna e externa do certame e apresentasse as justificativas e documentos que entendesse cabíveis acerca das alegações da denunciante. Determinei, também, que o gestor informasse o estágio do processo licitatório no momento do cumprimento da intimação.
>
> Intimado, o gestor apresentou manifestação, à peça n. 14, e os documentos relativos ao certame à peça n. 15. Ademais, informou que o procedimento licitatório foi homologado em 17/9/2026 e que a respectiva ata de registro de preços foi celebrada em 18/9/2026, sem que houvesse, até então, início da execução contratual ou assunção de obrigações materiais pelos municípios consorciados.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Por fim, em consulta aos documentos disponibilizados no sítio eletrônico do Consane[1], verifiquei que, de fato, o certame foi homologado em 17/9/2026 e que, em 18/9/2026, foi firmada a Ata de Registro de Preços n. 4/2026 com a empresa Maroto Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 69.899.343,36.

Decisão

Inicialmente, saliento que a sustação de procedimento licitatório, como medida de tutela de urgência, nos termos dos arts. 121, 347 e 348, III, do Regimento Interno, obrigando a autoridade administrativa a não praticar nenhum ato até que o mérito do processo seja julgado, apresenta perfil de excepcionalidade, que exige a demonstração inequívoca da presença dos fundamentos basilares previstos no art. 300, *caput,* do Código de Processo Civil – CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora.

Não basta a presença de um ou de outro, pois ambos os elementos devem constar da tutela provisória, satisfatoriamente comprovados, sob pena de não se observar o princípio do devido processo legal, ante a antecipação de decisão e a preterição das fases processuais, sem a adequada necessidade de se justificar o tratamento atípico.

Nessa linha, discorre Fredie Didier Jr[2]:

> Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Portanto, o perigo de dano que oportuniza a tutela cautelar tem de ser concreto, atual e grave, delimitado com precisão por quem alega.

Posto isso, diante da multiplicidade de apontamentos constantes dos autos, registro que a análise cautelar incidirá sobre a exigência de laudos elaborados segundo as metodologias *American Association of Textile Chemists and Colorists – AATCC* e *Deutsches Institut für Normung – DIN*, sem justificativa para sua adoção exclusiva e sem admissão de procedimentos tecnicamente equivalentes, bem como sobre a inclusão desses documentos entre os requisitos de habilitação técnica. Serão considerados, ainda, os efeitos da inversão das fases do certame sobre essa exigência, pois a antecipação da habilitação obrigou todos os licitantes a apresentar os laudos antes da etapa competitiva. A análise abrangerá também a alteração substancial das condições de participação sem reabertura do prazo para apresentação das propostas e a descrição genérica e imprecisa do objeto no instrumento convocatório. Tal delimitação se justifica porque essas questões, em tese, podem comprometer a publicidade e a competitividade do certame.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Quanto ao primeiro apontamento, a denunciante alegou que a exigência exclusiva de laudos laboratoriais elaborados segundo as normas AATCC e DIN, sem justificativa quanto à indispensabilidade dessas metodologias e sem admissão de métodos técnicos equivalentes, restringiria indevidamente a competitividade. Por essa razão, requereu a aceitação de laudos baseados em outras normas reconhecidas, desde que aptos a comprovar as características exigidas.

---

[1] Disponível em: <https://consane.mg.gov.br/pagina/13754/Editais%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 25/9/2026.

[2] Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil v.2 – Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória – 18ªed., rev., atual., e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023. Pág. 763.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Em face desse apontamento, a Administração sustentou que o termo de referência combinou normas nacionais e internacionais de acordo com as propriedades específicas dos materiais a serem aferidas, sem privilegiar padrões estrangeiros ou restringir o mercado. Alegou, ainda, que as metodologias AATCC e DIN são tecnicamente pertinentes, podem ser aplicadas por laboratórios brasileiros habilitados e buscam assegurar uniformidade, objetividade e comparabilidade entre os resultados.

Mediante exame dos autos, verifico que a Administração exigiu, para aceitação das amostras, a apresentação de laudos e certificados destinados a comprovar a conformidade dos produtos com as especificações previstas no termo de referência, conforme disposto no item 8.8 do edital, à peça n. 2, pág. 9:

> 8.8). Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, ainda durante a fase de julgamento, observado o disposto neste Edital e no art. 17, §3º da Lei Federal nº. 14.133/2021, a Pregoeira irá solicitar ao licitante provisoriamente classificado como vencedor que apresente as amostras no tamanho 12, sendo 01 (uma) de cada item que compõem a proposta ofertada, juntamente com os laudos e os certificados solicitados na descrição dos itens, devidamente identificado com o nome do licitante vencedor, identificação do item, para verificação de conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da data de encerramento da sessão pública. As amostras serão analisadas por uma comissão designada que emitirá parecer/relatório técnico com a aprovação ou reprovação dos itens. No caso de reprova da amostra, será convocada a segunda empresa classificada com o menor preço e assim sucessivamente.

Por sua vez, o termo de referência, à peça n. 2, págs. 47 e 48, estabeleceu o seguinte:

> 4.4. Laudos Técnicos e Ensaios Laboratoriais:
>
> Considerando a necessidade de assegurar qualidade, segurança, resistência e durabilidade dos produtos fornecidos, o CONSANE irá exigir a apresentação de laudos técnicos e ensaios laboratoriais para comprovação das características dos materiais ofertados. Os documentos deverão ser emitidos por laboratórios ou instituições tecnicamente qualificadas, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os ensaios deverão contemplar os requisitos constantes no item 4.2 deste Termo de Referência.
>
> A exigência dos laudos técnicos possui como finalidade:
>
> • Assegurar que os produtos atendam aos padrões mínimos de desempenho;
>
> • Reduzir riscos relacionados ao fornecimento de materiais inadequados;
>
> • Evitar desperdícios decorrentes de baixa durabilidade;
>
> • Garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.
>
> A apresentação dos documentos técnicos não substitui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade dos produtos entregues, permanecendo a empresa responsável pela conformidade integral da execução contratual.

Nesse ponto, cumpre registrar que, conforme tabela à peça n. 2, pág. 25, o Pregão Eletrônico n. 4/2026 foi estruturado em lote único, composto pelos seguintes itens:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

ITEM	QUANT.	UN.	DETALHAMENTO	PREÇO ORÇADO	
				UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
1	125.664	UN	Jaqueta com Forro	R$138,29	R$17.378.074,56
2	125.664	UN	Jaqueta Comum	R$118,77	R$14.925.113,28
3	376.992	UN	Camiseta Curta	R$51,35	R$19.358.539,20
4	125.664	UN	Camiseta Regata	R$34,33	R$4.314.045,12
5	125.664	UN	Camiseta Manga Longa	R$53,56	R$6.730.563,84
6	125.664	UN	Calça Comum	R$76,84	R$9.656.021,76
7	125.664	UN	Bermuda	R$65,51	R$8.232.248,64
8	125.664	UN	Short Saia	R$52,25	R$6.565.944,00
9	125.664	UN	Calça com Forro	R$124,60	R$15.657.734,40
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$102.818.284,80**

Para cada um desses itens, o termo de referência estabeleceu diversos ensaios laboratoriais e indicou as respectivas normas técnicas, como se observa, a título de exemplo, na descrição do tecido principal do item 1, jaqueta com forro, à peça n. 2, págs. 30 e 31:

TECIDO PRINCIPAL – JAQUETA COM FORRO			
ENSAIO	**NORMA**	**RESULTADO ESPERADO**	**TOLERÂNCIA**
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	AATCC 20:2021 AATCC 20A:2021	100% POLIÉSTER	+/- 5%
GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS	ABNT NBR 10591:2008	120G/M²	+/- 5%
ESTRUTURA DE TECIDOS PLANOS	NBR 12996:1993 ABNT NBR 12546:2017	TELA 1X1	NÃO SE APLICA
ESPESSURA DE MATERIAL TÊXTIL	ABNT NBR 13371:2005	0,35MM	+/- 3%
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	ABNT NBR ISO 105-E04:2014	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL	ABNT NBR ISO 105-C06:2010	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS	AATCC 6:2021	ALTERAÇÃO NOTA 4,5	MÍNIMO
SOLIDEZ DA COR À ÁGUA	ABNT NBR ISO 105-E01:2014	ALTERAÇÃO NOTA 4,5	MÍNIMO
SOLIDEZ À LAVAGEM DE TINGIMENTO E ESTAMPAS	DIN 54010:1983	ALTERAÇÃO NOTA 4,5	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	ABNT NBR ISO 105-E04:2014	ALTERAÇÃO NOTA 4,5	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL	ABNT NBR ISO 105-C06:2010	ALTERAÇÃO NOTA 4,5	MÍNIMO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Além das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, cuja utilização, em princípio, encontra amparo no art. 42, I, da Lei n. 14.133/2021[3], o Consane exigiu a observância de normas técnicas estrangeiras, notadamente as expedidas pela *American Association of Textile Chemists and Colorists – AATCC*, instituição americana mencionada em 24 (vinte e quatro) ocorrências ao longo do termo de referência, e pelo *Deutsches Institut für Normung – DIN*, instituto alemão de normalização referido em 2 (duas) oportunidades.

[3] Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:
I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Sobre a matéria, cito o julgamento do Processo TC-020242.989.25-9, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP[4], de relatoria do conselheiro Carlos Cezar, apreciado pelo Tribunal Pleno na sessão de 3/12/2025, no qual se considerou irregular a exigência de atestações baseadas em normas internacionais sem a correspondente justificativa técnica:

> Observo, como mencionado na inicial, que os itens licitados (mochila e estojo escolar), a serem produzidos sob encomenda, não se sujeitam a certificação do INMETRO, viabilizando, em tese, a requisição de laudos laboratoriais.
>
> Todavia, a exigência de atestações excessivas, sem as devidas justificativas técnicas, restringe o universo de interessados, em desrespeito aos princípios insculpidos no artigo 5º e ao artigo 9º, inciso I, alínea "a" da Lei nº 14.133/21.
>
> Outrossim, a exigência de laudos "baseados em normas internacionais da ASTM International (American Society for Testing and Materials) — entidade norte-americana não vinculada ao sistema brasileiro de normalização técnica, (...) configura restrição indevida, em violação direta ao art. 9º, inciso I, alínea 'a', da Lei nº 14.133/2021, o que já foi diversas vezes condenado por esta Casa" (TC-012782.989.25-5).
>
> Assim, necessário que a Administração reavalie a pertinência da requisição de laudos, limitando-os, se for o caso, àqueles essenciais à comprovação da qualidade dos bens licitados, sem impor atestações baseadas em normas internacionais.
>
> [...]
>
> 2.5 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:
>
> a) reavalie a pertinência da requisição de laudos, limitando-os, se for o caso, àqueles essenciais à comprovação da qualidade dos bens licitados, sem impor atestações baseadas em normas internacionais; [...]

Assim, entendo que a adoção de normas técnicas como meios exclusivos de comprovação da qualidade deve ser acompanhada de motivação técnica quanto à sua pertinência e indispensabilidade, sobretudo quando se tratar de metodologia estrangeira não prevista, de forma específica, na legislação de regência.

No caso, embora o item 4.4 do termo de referência justifique, de forma geral, a exigência de laudos laboratoriais, os documentos da fase preparatória não demonstram se somente as metodologias indicadas seriam adequadas, nem por qual razão a admissão de normas alternativas tecnicamente equivalentes comprometeria a objetividade, a segurança ou a comparabilidade dos resultados.

As alegações de que os ensaios podem ser realizados por laboratórios brasileiros e de que a uniformização metodológica favorece a comparação não suprem essa lacuna, pois não evidenciam a incompatibilidade dos métodos escolhidos com outros procedimentos reconhecidos nem a impossibilidade de estabelecer critérios objetivos de equivalência.

Além disso, os laudos não foram previstos apenas como instrumento de avaliação das amostras do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. O item 9.4.2.4 do

[4] Disponível em: <https://jurisprudencia.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/20094325.pdf>. Acesso em: 25/9/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

edital, à peça n. 2, pág. 10, incluiu-os expressamente entre os documentos de habilitação técnica:

> **9.4.2). Habilitação Técnica:**
>
> [...]
>
> 9.4.2.4). Os licitantes deverão apresentar os laudos/ensaios de todos os itens que comprovem a qualidade exigida, conforme descrito no Termo de Referência anexo ao presente Edital. Tais documentos também deverão ser enviados juntamente com as amostras.

Desse modo, em razão da inversão de fases promovida pelo item 4.8 do edital[5], os documentos de habilitação foram exigidos de todos os participantes antes da etapa competitiva. Consequentemente, a apresentação dos laudos relativos a todos os itens do lote não ficou restrita ao licitante provisoriamente vencedor, como mecanismo de verificação da conformidade de sua proposta, mas constituiu condição prévia de acesso à disputa.

Os mesmos laudos foram, portanto, exigidos em dois momentos: inicialmente, como requisito de habilitação técnica de todos os licitantes e, posteriormente, com as amostras, na fase de julgamento. Assim, além de reiterada, a exigência foi inserida em etapa inadequada, pois os ensaios se destinam a comprovar características dos materiais ofertados e, portanto, dizem respeito à conformidade da proposta, não à capacidade técnico-operacional do licitante.

Ademais, ao exigir de todos os interessados, antes mesmo da etapa competitiva, laudos relativos aos nove itens do lote, o edital impôs ônus documental e financeiro que, em análise preliminar, não se mostra necessário à aferição da aptidão das licitantes e pode restringir o acesso à disputa, sobretudo porque os mesmos documentos seriam novamente apresentados pelo licitante provisoriamente vencedor com as respectivas amostras.

Diante disso, considerando que não restou suficientemente demonstrada a necessidade de adoção exclusiva das metodologias estrangeiras, como AATCC e DIN, para os ensaios laboratoriais destinados à comprovação da qualidade dos produtos, sem admissão de procedimentos tecnicamente equivalentes; bem como que esses laudos foram incluídos entre os requisitos de habilitação técnica e exigidos indistintamente de todas as licitantes, entendo, neste juízo inicial, que o apontamento é procedente.

A potencial restrição decorrente dessa exigência assume maior relevância diante dos efeitos concretos da inversão de fases prevista no item 4.8 do edital, citado anteriormente, cujo mérito não será examinado neste momento, limitando-se a análise às consequências produzidas sobre a sequência do certame. Isso porque, em consulta à ata da sessão pública[6], verifico que apenas 3 (três) empresas participaram do certame e que 2 (duas) delas foram inabilitadas antes da etapa competitiva, de modo que somente a empresa vencedora permaneceu na fase de lances, conforme documento reproduzido na sequência:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[5] "4.8). Para esta licitação será adotada a inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei Federal nº. 14.133/2021. Desta forma, a habilitação antecederá a fase de apresentação de propostas e lances. Assim, todos os documentos de habilitação exigidos no Edital serão enviados e exigidos de todos os licitantes na primeira fase".

[6] Documento intitulado "26___Ata_da_Sessao.pdf". Disponível em: <https://consane.mg.gov.br/pagina/13724/Editais%20de%20Licita%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 25/9/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	22497341000157	69.900.000,00	Vencedor
2º	GIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	82071143000159	102.818.284,80	Inabilitado
2º	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS LTDA	12533412000176	102.818.284,80	Inabilitado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Júlia Aparecida Silva Paulo	10/09/2026 09:00:56	Conforme previsto em nosso edital, daremos início a sessão pública deste certame
Júlia Aparecida Silva Paulo	10/09/2026 09:02:54	Conforme cláusula editalícia 4.8, para esta licitação foi adotado a inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei Federal nº. 14.133/2021. Desta maneira, iniciaremos pela fase de habilitação de todos os participantes
Sistema	10/09/2026 09:05:07	Prezado(s) Licitante(s), de acordo com a data e hora previstas, comunicamos que o processo foi devidamente inicializado. Solicitamos que permaneçam atentos e disponíveis para acompanhamento. No momento, não há previsão estimada para a verificação dos documentos. Pedimos que permaneçam online e aguardem novas atualizações do sistema.
Sistema	10/09/2026 11:07:55	O licitante (MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI) foi declarado Habilitado.
Sistema	10/09/2026 11:07:55	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
Júlia Aparecida Silva Paulo	10/09/2026 11:31:18	Bate-papo desbloqueado
Júlia Aparecida Silva Paulo	10/09/2026 11:43:52	Prezado Licitante Maroto, consegue reduzir mais o preço?

Nesse cenário, a etapa de lances foi realizada com uma única licitante, circunstância que impediu, na prática, a competição entre propostas nessa etapa e reforça, em juízo preliminar, os indícios de prejuízo à competitividade e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Consane[7], verifiquei que, no dia 9/9/2026, às vésperas da abertura do certame, prevista para ocorrer em 10/9/2026, o consórcio promoveu alterações relevantes no instrumento convocatório, conforme a seguinte errata:

> A presente Errata tem por objeto **promover as alterações abaixo especificadas no Edital de Licitação**, em razão do acolhimento parcial das impugnações apresentadas, após a devida análise e julgamento:
>
> a) ampliar de 5 (cinco) dias corridos para 7 (sete) dias úteis o prazo para apresentação das amostras e respectivos documentos técnicos, contados da convocação do(s) licitante(s) provisoriamente mais bem classificado(s);
>
> b) admitir, de forma restrita e condicionada à comprovação da identidade técnica do material, o aproveitamento de laudo laboratorial já existente, desde que atendidos os critérios definidos na decisão;
>
> c) reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) o percentual do quantitativo exigido para comprovação da capacidade técnica, calculado sobre o quantitativo de cada grupo, admitindo-se o somatório de atestados dentro do mesmo grupo e vedando-se o somatório entre grupos distintos;

[7] Documento intitulado "20___Errata.pdf". Disponível em: <https://consane.mg.gov.br/pagina/13724/Editais%20de%20Licita%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 25/9/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

> d) excluir a exigência de apresentação do MTR como requisito de habilitação. (Destaques do texto)

Nesse contexto, verifico que as alterações promovidas não se limitaram à correção de erros materiais ou ao esclarecimento de cláusulas preexistentes. Ao contrário, modificaram, de forma relevante, as condições de participação no certame, tornando necessária a republicação do edital, com a reabertura do prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 55, I, "a", e § 1º, da Lei n. 14.133/2021:

> Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:
>
> I - para aquisição de bens:
>
> a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;
>
> [...]
>
> § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Essas alterações, por ampliarem as condições de participação, poderiam permitir que licitantes que não atendiam às exigências originalmente estabelecidas passassem a atendê-las, o que reforça a necessidade de reabertura do prazo para que pudessem avaliar sua participação e preparar a documentação exigida.

O Consane, contudo, apesar de ter modificado disposições relevantes do edital, não reabriu o prazo para apresentação das propostas, por considerar que as alterações não interfeririam em sua formulação, conforme se verifica da parte conclusiva da errata:

CONSANE
CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CNPJ 24.990.099/0001-84 – INSC EST. ISENTO

Considerando que a alteração não interfere na formulação das propostas, **fica mantido o recebimento das propostas até 08:00:00hs do dia 10/09/2026 (Horário de Brasília), e o início da sessão às 09:00:00hs do dia 10/09/2026 (Horário de Brasília)**.

RODINELI ANTONIO DO NASCIMENTO:07821529613
Assinado de forma digital por RODINELI ANTONIO DO NASCIMENTO:07821529613
Dados: 2026.09.09 22:52:55 -03'00'

Rodineli Antônio do Nascimento
Presidente do Consórcio
CONSANE

Chama atenção, ainda, o fato de a decisão administrativa ter sido subscrita às 22h52 do dia 9/9/2026, poucas horas antes da abertura da sessão pública, marcada para as 9h do dia seguinte, circunstância que dificultou o conhecimento claro e tempestivo das regras efetivamente aplicáveis ao certame.

Não merecem prosperar, portanto, as alegações do gestor de que as alterações não interferiram na formulação das propostas. A divulgação às vésperas da sessão pública, sem a concessão do prazo mínimo previsto no art. 55, I, "a", da Lei n. 14.133/2021, retirou dos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

interessados potencialmente alcançados pelas novas regras a oportunidade efetiva de avaliar sua participação e preparar os documentos exigidos em igualdade de condições.

Assim, em juízo inicial, a ausência de nova divulgação do edital e de reabertura do prazo para apresentação das propostas comprometeu a ampla publicidade das regras retificadas e pode ter limitado a competitividade do certame, pois somente as empresas que já haviam se organizado com base nas exigências originárias tiveram condições materiais de participar da sessão realizada na manhã seguinte.

Outro aspecto que merece exame diz respeito à definição do objeto, descrito no edital, à peça n. 2, como "futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecer serviços de estruturação de identificação dos docentes e discentes da rede municipal de ensino para atender as demandas dos Municípios Consorciados ao CONSANE".

Embora essa redação sugira a contratação de uma solução ou de serviços especializados, o objeto consiste, essencialmente, na aquisição de nove itens de vestuário escolar personalizados. Desse modo, a descrição adotada não traduz de forma clara e imediata a natureza dos bens licitados, o que pode dificultar a identificação da oportunidade por potenciais fornecedores do setor.

A definição clara, precisa e suficiente do objeto constitui pressuposto da publicidade, da isonomia e da competitividade do procedimento licitatório, pois deve permitir que os agentes econômicos compreendam prontamente a natureza da contratação e avaliem seu interesse e sua aptidão para participar do certame. Nesse sentido, a Súmula n. 177 do Tribunal de Contas da União – TCU[8] estabelece que a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável à competição:

> A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.

A inadequação da nomenclatura utilizada torna-se mais evidente diante da própria pesquisa de preços realizada pelo Consane. Conforme registrado em documento da fase interna[9], a Administração pesquisou contratações semelhantes no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e em outras fontes oficiais mediante as palavras-chave "uniformes", "uniformes escolares", "fardamento", "vestuário" e "escolar":

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

> **5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E METODOLOGIA DE TRATAMENTO DOS PREÇOS:**
>
> A pesquisa de preços foi realizada por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como em fontes públicas oficiais (sites oficiais) e pelo banco de preços Compras.gov.br utilizando palavras-chave como "uniformes", "uniformes escolares", "fardamento", "vestuário", "escolar" e termos correlatos, abrangendo contratações realizadas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, em conformidade com o inciso II do artigo 23 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

---

[8] Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/%252a/NUMERO%253A177/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%3Dfalse>. Acesso em: 25/9/2026.

[9] Documento intitulado "Processo_10_2026_capa_a_capa.pdf", pág. 14. Disponível em: <https://consane.mg.gov.br/pagina/13724/Editais%20de%20Licita%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 25/9/2026.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Contudo, nenhuma dessas expressões, usualmente empregadas pelo mercado para identificar o objeto, constou de sua descrição do objeto no edital. A Administração, assim, valeu-se de terminologia clara e corrente para localizar contratações similares, mas adotou, na divulgação do próprio certame, formulação genérica e pouco usual, que não permitia reconhecer, de imediato, tratar-se de aquisição de uniformes escolares.

Embora essa circunstância, isoladamente, não seja suficiente para invalidar o procedimento licitatório, sua análise em conjunto com as demais exigências potencialmente restritivas e com a baixa competitividade verificada no certame reforça os indícios de prejuízo à efetividade da publicidade e de dificuldade de localização da oportunidade por fornecedores que utilizam a terminologia usual do setor, especialmente diante da existência de mercado potencialmente amplo para o fornecimento dos bens licitados.

Dessa forma, considerando (i) a exigência antecipada de laudos elaborados exclusivamente segundo as metodologias AATCC e DIN, sem justificativa técnica suficiente e sem admissão de procedimentos equivalentes; (ii) os efeitos concretos da inversão das fases, em razão da qual as duas inabilitações ocorreram antes da etapa de lances, de modo que apenas uma licitante permaneceu na disputa; (iii) as alterações substanciais das condições de participação previstas no edital, sem reabertura do prazo para apresentação das propostas; (iv) a descrição genérica e imprecisa do objeto, sem aderência à terminologia usualmente empregada pelo mercado de uniformes escolares, entendo que as questões examinadas, consideradas em conjunto, são suficientes, em juízo inicial, para demonstrar a probabilidade do direito necessária à concessão da medida cautelar, sem prejuízo da análise posterior dos demais apontamentos da denúncia.

Com relação ao requisito do perigo da demora, da mesma forma, entendo-o configurado no presente caso, uma vez que, em decorrência do Pregão Eletrônico n. 4/2026, foi firmada, em 18/9/2026, a Ata de Registro de Preços n. 4/2026, com a empresa Maroto Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 69.899.343,36, demandando solução urgente, mormente quando se verifica afronta à legislação que rege o certame e, em última análise, à vantajosidade e à efetividade da contratação. Além disso, deve ser considerado o risco de difusão das irregularidades praticadas, a partir da adesão à ata de registro de preços por outros órgãos não participantes, ampliando o alcance e a gravidade dos vícios apontados.

Saliento que a formalização da ata de registro de preços não impede a suspensão cautelar de seus efeitos. Isso porque, além de não ter sido constatada a celebração de contrato, tampouco o início da execução do objeto, a ata de registro de preços permanece vigente e apta a subsidiar adesões e contratações, de modo que a medida se mostra necessária para impedir a celebração dos respectivos contratos e, por consequência, a produção de seus efeitos, não havendo impedimento à atuação deste Tribunal.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Não identifico, por outro lado, perigo da demora inverso, pois o Consane não demonstrou a existência de demanda urgente, concreta e individualizada dos municípios consorciados. Eventuais necessidades imediatas poderão ser atendidas mediante contratação própria, precedida da demonstração da demanda efetiva e do adequado planejamento.

Diante do exposto, nos termos do art. 60 da Lei Orgânica c/c o art. 347 do Regimento Interno, **defiro** a medida cautelar e determino a suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços n. 4/2026, firmada com a empresa Maroto Indústria e Comércio Ltda., derivada do Pregão Eletrônico n. 4/2026, deflagrado pelo Consórcio Regional de Saneamento Básico – Consane, devendo o jurisdicionado abster-se de efetuar contratações e de autorizar adesões à ata, mediante referendo da Segunda Câmara, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante art. 90 da Lei Orgânica c/c art. 384, III, do Regimento Interno, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Sr. Rodineli Antonio do Nascimento, presidente do Consane e subscritor do edital, comprove, nos autos, a adoção da medida ordenada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190

Intimem-se a denunciante, o gestor responsável e a empresa interessada, em caráter de urgência, do teor desta decisão, pelo DOC e por meio eletrônico, nos termos do art. 245, § 2º, I e IV, do Regimento Interno.

Em seguida, efetivem-se os trâmites necessários à submissão desta decisão para referendo.

Após, os autos devem retornar ao meu gabinete.

Em face do exposto, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei Orgânica deste Tribunal, e do art. 347, § 2º, do Regimento Interno, submeto a referida decisão ao referendo deste Colegiado.

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO:

Referendo.

CONSELHEIRO PRESIDENTE GILBERTO DINIZ:

Também referendo.

ENTÃO, FICA REFERENDADA A DECISÃO MONOCRÁTICA.

(PRESENTE À SESSÃO A PROCURADORA ELKE ANDRADE SOARES DE MOURA.)

fg

* * * * *

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4759190